

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4960/2533

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี

นาย รุ่ง สุนทรพัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 329 (1), มาตรา 330

สภาตำบลซึ่งมีจำเลยเป็นประธานสภาเสนอโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และได้รับอนุมัติ ต่อมาจำเลยทำหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการปกครองกล่าวหาผู้เสียหายซึ่งเป็นนายอำเภอพนุนพินว่าเรียกร้องเงินค่าอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวจากจำเลยจำนวน 2,000 บาท ซึ่งตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าการเรียกร้องและรับเงิน 2,000 บาทจากจำเลย ฉะนั้นการที่จำเลยทำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมในฐานะประธานสภาตำบลและราษฎรในตำบล กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329(1) จำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใส่ความหมิ่นประมาทร้ายตรีลมูล เมฆาณูวงศ์นายอำเภอพนุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เสียหาย โดยทำหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมการปกครองใจความว่า ผู้เสียหายเรียกร้องเงินค่าอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างสะพาน

บ้านกรวดตามโครงการ กสช.ทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 จำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า หนังสือร้องเรียนของจำเลยเป็นความจริงจึงไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อเดือนเมษายน 2529 สภาตำบลบางมะเดื่อ ซึ่งมีจำเลยเป็นประธานสภาพเสนอโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านท่ากรวด หมู่ที่ 1 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพินต่อคณะกรรมการสร้างงานในชนบทประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเงินค่าก่อสร้าง 245,663 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วอนุมัติ ต่อมาในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยทำหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการปกครองกล่าวหาผู้เสียหายซึ่งเป็นนายอำเภอพุนพินว่าเรียกร้องเงินค่าอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวจากจำเลยจำนวน 2,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าการเรียกร้องและรับเงิน 2,000 บาทจากจำเลยแล้ววินิจฉัยว่า การที่จำเลยทำหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการปกครองตามเอกสารหมาย จ.1 จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

ตามคลองธรรมในฐานะประธานสภาตำบลบางมะเดื่อและราษฎรในตำบลบางมะเดื่อ
กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา329(1) จำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่น
ประมาท

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>